

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 [4] 소득세 관련 세무 업무처리 미흡

관 련 부 서 □□ 0실

조 치 부 서 □□ 0실

내 용

### 1. 업무 개요

□□ 0실은 임직원의 급여 및 복리후생 관련 업무를 담당하는 부서로서 「복리후생규정」 등에 따라 명절기념품, 급식보조비, 교통보조비 등을 지급하고 있으며 이와 관련된 소득세 원천징수 업무를 수행하고 있다.

### 2. 명절기념품에 대한 소득세 원천징수 미이행

#### 가. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」에 따르면 근로자가 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급여·상여·수당 및 이와 유사한 성질의 급여는 근로소득에 해당하고, 같은 법에 따르면 근로소득을 지급하는 자는 해당 소득에 대하여 소득세를 원천징수하여야 한다고 규정하고 있다.

근로자에게 지급되는 명절기념품은 근로의 대가로 제공되는 경제적 이익으로서 지급 형태가 현물 또는 상품권이더라도 원칙적으로 근로소득에 해당하므로 □□가 임직원에게 지급하는 명절기념품(상품권)은 근로소득에 해당한다. 따라서 □□는 임직원에게 명절기념품을 지급하고 소득세를 원천징수 하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 □□가 임직원에게 지급한 명절기념품에 대한 소득세 원천징수 이행 여부를 점검한 결과, 명절기념품을 지급하고도 소득세를 원천징수하지 않은 사실이 확인되었다.

### 3. 교통보조비에 대한 소득세 비과세 처리 부적정

#### 가. 관계 법령 및 판단기준

□□ 「복리후생관리규정」 따르면 회사는 직원에게 매월 교통보조비 #원을 정액으로 지급하고, 또한 「총무규정」에 따라 자동차를 이용하는 것이 출장 목적상 적합한 구간에 한하여 그 실비를 지급한다고 규정하고 있다.

한편, 「소득세법」 및 같은 법 시행령에 따르면 여비로서 실비변상 정도의 금액은 실비변상적 급여로서 소득세를 과세하지 않는데, 해당 비과세 소득에는 종업원이 본인 소유 또는 본인 명의로 임차한 차량을 직접 운전하여 사용자의 업무수행에 이용하고, 시내출장 등에 소요된 실제 여비를 받는 대신에 그 소요경비를 해당 사업체의 규칙 등으로 정하여진 지급기준에 따라 받는 금액 중 월 #원 이내의 금액이 포함된다.

그리고 국세법령정보시스템 내 소득세법 기본통칙에 따르면, 종업원이 시내출장 등에 따른 여비를 별도로 지급받으면서 연액 또는 월액의 교통보조비를 지급받는 경우, 실제 여비는 비과세 대상이 될 수 있으나 교통보조비는 근로소득으로 보아 과세 대상에 포함된다고 해석하고 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 직원(임원 제외)에게 지급된 교통보조비에 대한 소득세

처리의 적정성을 점검한 결과, □□ 직원이 출장 시, 자체 「총무규정」에 따라 별도로 실비를 지급받고 있는데도 매월 정액으로 지급하는 교통보조비(월 #원)에 대하여 소득세를 과세하지 않고 있는 것이 확인되었다.

### 3. ㄴ 급식보조비 소득세 비과세 처리 부적정

#### 가. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」에 따르면 근로소득 중 근로자가 식사를 제공받지 않는 근로자가 받는 월 #원 이하의 식사대는 비과세 소득으로 규정되어 있다.

다만, ㉠㉠ 유권해석에 따르면 연봉제 근로자의 급식보조비를 비과세로 처리하기 위해서는

- ① 급식보조비가 연봉계약서에 명시되어 있고,
- ② 회사의 사규 등에 급식보조비 지급 기준이 정하여져 있으며,
- ③ 근로자가 식사 기타 음식물을 제공받지 아니하는 경우 등

위 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.

한편, □□ 「임원연봉규정」에 따르면 ㄴ의 기본연봉에는 제수당 및 금전적 복리후생비가 포함된 것으로 본다고 규정되어 있으며, 「복리후생관리규정」에서는 급식보조비 지급액을 월 #원으로 정하고 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ㄴ 보수에 대한 소득세 처리 적정성을 점검한 결과, 전(前) ㄴ의 연봉계약서 및 「임원연봉규정」에는 급식보조비가 명시되어 있지 않고, 단순히 기본연봉에 금전적 복리후생비가 포함된 것으로 규정하고 있어 해당 급식보조비를 소득세 비과세 항목으로 판단하기 어려운데도 별도의 검토 없이 월 보수(연봉월액)를

지급하면서 매월 급식보조비 #원을 분리하여 비과세 처리한 사실이 확인되었다.

또한 「임원연봉규정」에서 금전적 복리후생비가 기본연봉에 포함되어 있다고 규정하고 있고, 「복리후생규정」에서 급식보조비 지급액을 정하고 있어 기본연봉에 급식보조비가 간접적으로 반영되어 있다고 판단된다 하더라도 「복리후생규정」에서는 급식보조비를 월 #원으로 규정하고 있는데 월 #원을 비과세 처리한 것은 잘못된 업무처리다.

소득세와 관련 법령에 따라 소득세를 처리하지 않을 경우, 향후 세무조사 등에서 잘못 처리한 세액 추징과 함께 가산세가 부과될 수 있고, 이는 회사에 세무상 불이익과 재무적 부담을 야기할 수 있다.

**관련부서 의견** ○실에서는 감사의견은 수용하면서 명절기념품의 경우 20#년 하반기(추석)부터는 소득세 원천징수를 시행하고 있으며, ㄴ의 연봉월액에서 급식보조비를 분리 비과세하는 것은 관련 규정 위반의 소지가 있다고 자체적으로 인지하여 현재 ㄴ로 바뀐 이후에는 비과세 처리하지 않는다고 답변하였다. 또한 교통보조비의 소득세 비과세 처리의 경우, 소득세 관련 법령의 비과세 요건을 명확히 인지하지 못하여 발생한 오류라고 진술하였다.

**조치할 사항** □□ 사장은 향후 소득세 업무 처리 시 관련 법령의 미준수 사례가 재발되지 않도록 대책(예를 들면, 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)